



flux One

Acta de Reunión

LegalTech – Estudio de Títulos y Validación Notarial



1. Objetivo de la sesión

Dar seguimiento al avance del levantamiento con la Notaría 29 (sesión previa con el Dr. Amaury) y profundizar en la definición conceptual del flujo de negocio para un servicio de estudio de títulos apoyado en la plataforma LegalTech, en asocio con notarías, de cara a construir un primer alcance y un blueprint del proceso.

2. Contexto y avance con la Notaría 29

Se realizó una sesión hace aproximadamente dos semanas con el Dr. Amaury (Notaría 29). José Germán, quien lidera el detalle técnico de ese levantamiento, se encuentra de vacaciones y regresa el 28; por esta razón no se ha avanzado más desde entonces. A su regreso, su hoja de ruta incluye retomar el tema de notarías y avanzar también en el roadmap de implementación con EPZ, frente que ya tiene avance importante.

Se destacó que la sesión con el Dr. Amaury generó impacto positivo y que aportó un punto relevante: la solución no debe pensarse únicamente desde el lado de la plataforma, sino también desde el lado del servidor del banco, considerando aspectos de conectividad y seguridad que entidades como fiduciarias, Bancolombia o Grupo Aval requieren para confiar en el uso del sistema.

3. Flujo actual del estudio de títulos (como opera hoy)

Rubén expuso, con base en lo indicado por el Dr. Amaury, cómo opera hoy el proceso de estudio de títulos para el otorgamiento de un crédito hipotecario:

1. El banco (ej. Bancolombia) tiene contratado un tercero (persona natural o jurídica, despacho de abogados) para realizar el estudio de títulos de los inmuebles ofrecidos en garantía.
2. El despacho de abogados selecciona la notaría donde se firmará la escritura y solicita al cliente (o directamente a la notaría) copia física de las escrituras y antecedentes del inmueble.
3. Adicionalmente, el despacho debe obtener el Certificado de Tradición y Libertad, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que contiene la historia traditicia del inmueble (hipotecas, embargos, compraventas, cancelaciones, etc.).
4. Con estos insumos, el despacho realiza el estudio de títulos y emite su concepto al banco.
5. La escritura se firma en la notaría a través del mecanismo de radicación electrónica (RER): se pagan los derechos notariales, de registro y de beneficencia, y la notaría remite virtualmente los documentos a la oficina de registro correspondiente para su calificación (anotación o no anotación). Se señaló que, en la práctica, la propia notaría ya realiza internamente una revisión similar a un estudio de títulos (de manera informal y sin cobrar por ello), lo que constituye la base de la oportunidad identificada.



4. Propuesta: LegalTech en asocio con la notaría

La idea central es que la plataforma LegalTech sustituya al despacho de abogados externo, apoyándose en un convenio con la notaría (ej. Notaría 29), que ya cuenta con los insumos documentales necesarios. Bajo este esquema:

- La notaría provee los insumos documentales (escrituras, antecedentes) mediante el convenio, en lugar de entregarlos gratuitamente a los despachos como ocurre hoy.
- LegalTech realiza el estudio de títulos de forma virtual y con apoyo de inteligencia artificial, con validación de un abogado que certifica el resultado ante el banco.
- El banco recibe un servicio integral de estudio de títulos con seguridad jurídica y de proceso, sin depender del despacho tradicional.

Se identificaron dos procesos diferenciados que conviene separar conceptualmente: (1) la validación de la veracidad documental, que recae sobre el convenio con la notaría, y (2) el estudio jurídico de títulos como tal (el concepto), que realiza LegalTech con apoyo de IA y validación de abogados.

5. Reto de la fuente del dato y fricción del usuario final

Carlos planteó que, tal como está descrito, el flujo no elimina la fricción del usuario final, quien seguiría teniendo que gestionar la obtención de escrituras en distintas notarías para armar el expediente. Se identificó que hoy no existe una base de datos interoperable de escrituras a nivel general, lo que representa un reto importante de unificación de información.

Rubén señaló que, en muchos casos, la historia traditicia de un inmueble involucra varias notarías distintas (pueden ser 4, 5 o 6), por lo que trabajar de la mano con cada notaría facilitaría obtener esos documentos de forma inter-notarial, sin depender del usuario final para desplazarse a cada una.

Se aclaró que el documento que marca la ruta del estudio es el Certificado de Tradición y Libertad, el cual sí es interoperable y puede consultarse y comprarse directamente en la página web de la Superintendencia.

6. Identificación de notarías estratégicas

Iván compartió que Rubén realizó un estudio confidencial que identifica las notarías con mayor concentración de escrituras relacionadas con hipotecas y títulos inmobiliarios por ciudad — las principales fuentes de insumo. Se mencionaron como las de mayor volumen la Notaría 27 y la Notaría 29 de Bogotá, así como una notaría de Medellín. Se señaló el riesgo de que existan hipotecas registradas en notarías fuera de ese grupo prioritario, mitigable al trabajar en convenio directo con las notarías (gestión inter-notarial).

7. Modelo de negocio con la notaría

Se planteó que, al generar el convenio con las notarías, el modelo de pago se invertiría respecto del esquema actual: hoy los despachos obtienen el dato de la notaría sin costo y se lo cobran al cliente; en el nuevo modelo, la plataforma pagaría a la notaría por el dato y su veracidad, lo que cerraría la puerta a los despachos tradicionales. Se destacó que el valor agregado de la plataforma (calificación, alertas, discrepancias, tiempos de respuesta) puede escalar más allá de lo que ofrece hoy un despacho manual.

8. Integración con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)

Se discutió la posibilidad de conectar la plataforma directamente con la SNR (vía API) para obtener el Certificado de Tradición y Libertad sin depender de la carga manual del cliente ni de la fricción del flujo actual (que hoy redirecciona a PSE para el pago).

- Se mencionó el antecedente de una entidad (Cusqui) que negoció con la Superintendencia un cupo mensual de consumo para reventa de certificados; ese acceso fue posteriormente cancelado por un cambio de superintendente.
- Rubén indicó que valdría la pena explorar un convenio de acceso para consumo propio (no para reventa), lo cual podría facilitar la negociación con la Superintendencia.
- Se confirmó que actualmente las notarías solo pueden obtener el último certificado correspondiente al acto notarial más reciente tramitado en ellas, no el histórico completo ni de otras notarías; el acceso ampliado que existía previamente fue retirado.



9. Otros casos de uso identificados

9.1 Extinción de dominio y saneamiento

Se aclaró que un inmueble que estuvo sujeto a un proceso de extinción de dominio queda con la anotación correspondiente en el registro; una vez transferido y administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posteriormente vendido, el inmueble queda saneado y es susceptible de comercialización e hipoteca.

9.2 Servicio de alerta de gravámenes

Iván propuso un servicio adicional de alta relevancia: alertas automáticas ante cualquier modificación registral sobre inmuebles ya estudiados (nueva escritura, hipoteca, compraventa, etc.), mediante una suscripción periódica. Este servicio ayudaría a prevenir fraudes inmobiliarios (registro de escrituras falsas) y sería difícil de igualar por un despacho tradicional que opera de forma manual.

9.3 Reutilización de estudios previos

Se identificó valor en que los estudios de títulos ya validados en la plataforma sirvan como base para estudios posteriores sobre el mismo inmueble (por ejemplo, cuando se realiza una nueva hipoteca), de forma que el nuevo estudio solo deba cubrir el tramo incremental desde el último registro validado.

9.4 Constructoras como nuevo segmento

Se planteó a las constructoras como consumidores potenciales adicionales, dado que de forma continua adquieren lotes y requieren estudios de títulos recurrentes para sus procesos de crédito y fiducia. Se señaló que un estudio ya validado en la plataforma podría transferirse de forma prácticamente transparente hacia la fiduciaria al momento de la colocación del crédito.

Acuerdos y próximos pasos

1. Rubén contactará al Dr. Amaury para validar si es el usuario final o el despacho de abogados quien gestiona directamente con la notaría la obtención de las copias físicas de las escrituras.
2. José Germán retomará, a su regreso el 28, el levantamiento técnico con la Notaría 29 y el roadmap de implementación con EPZ.
3. Carlos y su equipo avanzarán en la construcción del primer alcance y el blueprint del flujo, cotejando lo trabajado en la sesión con el Dr. Amaury y lo discutido en esta sesión.
4. Se explorará con la Superintendencia de Notariado y Registro un esquema de acceso directo (API o convenio de consumo propio) para la obtención del Certificado de Tradición y Libertad.
5. Laura dará seguimiento al punto de verificación pendiente sobre el flujo de solicitud de documentos entre el despacho y la notaría.

Temas pendientes

- Validar con el Dr. Amaury quién solicita y entrega físicamente las escrituras: el usuario final o el despacho directamente ante la notaría.
- Definir el esquema de acceso (API / convenio) con la Superintendencia de Notariado y Registro para el Certificado de Tradición y Libertad.
- Estructurar el modelo comercial y de convenio con las notarías priorizadas (27 y 29 de Bogotá, y la de Medellín).
- Detallar el diseño del servicio de alerta de gravámenes como línea de negocio adicional.
- Evaluar los aspectos de seguridad del lado del servidor del banco señalados por José Germán en la sesión con la Notaría 29.